

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 256/2532

บริษัทไทยชนรีออค จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กรมสรรพากร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไปจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งประเมินภาษีของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และ 3 กับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และ 6

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา (อันดับ 94)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 99) โดยทนายจำเลยผู้มีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่ส่วน

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่ส่วน

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>